thì cả Luật sư và chị Xuân sẽ phải chịu trách nhiệm về tội vu khống. Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Là luật sư của Phan Hoàng, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thì ngày 20/11/2003, khi đến hiện trường, Phan Hoàng đã thấy các thùng đựng cua biển giống đã bị phá nát trước đó, người bị hại cũng xác nhận như vậy. Tuy nhiên, Hoàng cũng thừa nhận rằng vì hoàn cảnh quá khó khăn (mẹ Hoàng đang bị ốm nặng, vợ Hoàng mới ly hôn và để lại cho Hoàng hai đứa con còn nhỏ dại) nên Hoàng đã nhận tiền thuê để phá hoại tài sản của người bị hại.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh (chị), tình tiết nêu trên có ý nghĩa như thế nào đối với việc bào chữa cho Hoàng? Tại sao?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát cho rằng cần áp dụng tình tiết định khung có tổ chức đối với Hoàng và hai bị cáo trong vụ án vì các bị cáo này đã tiếp nhận mục đích phạm tội của nhau.

Đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Phan Hoàng về tội hủy hoại tài sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 143 BLHS.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Luật sư cần đối đáp lại ý kiến của vị đại diện viện kiểm sát như thế nào?

Câu hỏi 9 (1 điểm): Hãy nêu những điểm chính trong bản bào chữa cho Phan Hoàng tại phiên tòa.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử sơ thẩm ra bản án tuyên phạt Phan Hoàng 7 năm tù giam về tội hủy hoại tài sản theo điểm a khoản 2 Điều 143 BLHS, buộc Hoàng phải bồi thường 14.000.000 đồng cho người bị hại.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Là luật sư của Phan Hoàng, theo anh (chị), trường hợp trên có cần kháng cáo hay không? Vì sao? Nếu anh (chị) cho là cần thiết thì hãy viết đơn kháng cáo.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-37/240

Câu 1

- Thiết lập quan hệ giao tiếp ban đầu
- Giới thiệu về cá nhân, văn phòng, tổ chức luật sư
- Yêu cầu chị Xuân trình bày sự việc và các yêu cầu
- Luật sư lắng nghe, ghi chép những điểm cần thiết để nắm bắt những thông tin từ chị Xuân
- Hỏi để xác định những vấn đề chưa rõ, gợi ý để chị Xuân trả lời
- Đề nghị chị Xuân cung cấp các tài liệu cần thiết để nắm bắt những thông tin
- Trao đổi sơ bộ về nội dung công việc và giải thích pháp luật cho chị Xuân
- Trao đổi về vấn đề kinh phí và hướng dẫn chị Xuân ký hợp đồng bào chữa
- Hướng dẫn chị Xuân làm thủ tục để ký hợp đồng bào chữa

Ý kiến : đồng ý

Câu 2)

- Giải thích cho chị Xuân hiểu về vị trí, vai trò của Luật sư